

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2341/2534

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิสวการคำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164, มาตรา 215, มาตรา 222, มาตรา 368, มาตรา 379, มาตรา 380, มาตรา 1087, มาตรา 1088

จำเลยส่งของให้โจทก์ไม่ถูกต้องตามสัญญา โจทก์จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและ
รับหลักประกันอันเป็นการใช้สิทธิตามข้อสัญญา โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับ
รายวันจากจำเลยได้อีก

สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยข้อหนึ่งกำหนดว่า ถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของภายใน
กำหนด 3 เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น
จากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเมื่อจำเลยผิดสัญญาโจทก์ผู้ซื้อได้บอกเลิกสัญญา
ประกาศประกวดราคาใหม่ และประกาศผลการประกวดราคาภายในกำหนด 3 เดือน
แล้ว แม้สัญญาซื้อขายจะกระทำกันเมื่อเกินกำหนด 3 เดือนก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
จัดซื้อภายในกำหนด 3 เดือน โจทก์จึงมีสิทธิเรียกราคาเพิ่มขึ้นจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยผิดสัญญาไม่ส่งมอบของให้โจทก์ถูก
ต้องและเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา เป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้
โดยเฉพาะจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 มีอายุ
ความ 10 ปี

การที่จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบของห้างจำเลยที่ 1 สอดเข้าไปจัดการงานของห้างจำเลยที่ 1 โดยกระทำตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าจำเลยที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 จึงต้องร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินของห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวน

จำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบของห้างจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวน

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลเดิมมีจำเลยที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการต่อมา มีจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแทน จำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ โจทก์ทำสัญญาซื้อหัวเจาะเพชรกับจำเลยที่ ๑ จำนวน ๖ รายการ ผู้ขายต้องส่งตัวเจาะเกินจากที่กำหนดในรายการที่ ๕ อีก ๑ หัว เพื่อทดสอบ โดยวิธีสุ่มตัวอย่างส่งไปทดสอบรายละเอียดของหัวเจาะและเนื้อโลหะที่ประเทศ ออสเตรเลีย ผลของการทดสอบจะต้องส่งจากสำนักงานทดสอบมายังประธาน กรรมการตรวจรับโดยตรง ๑ ฉบับ เมื่อถูกต้องแล้วคณะกรรมการตรวจรับจึงจะลงนามตรวจรับของ หากไม่ถูกต้องโดยมีคุณภาพต่ำกว่า ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะไม่รับของทั้งหมด ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ถ้าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ซื้อมีสิทธิที่จะไม่รับของนั้น ในวันทำสัญญาผู้ขายนำหนังสือคำประกันของธนาคารการทอเวอร์ชีส์จำกัด จำนวนเงิน ๓๗,๘๐๐ บาท มามอบเป็นประกัน ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ส่งมอบสิ่งของที่ขายให้โจทก์ภายในวันที่

๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ แต่กลับส่งมอบในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๓ โจทก์จึงสู้มั่วอย่าง โดยส่งหัวเจาะจำนวน ๑ หัว ไปทดสอบที่ประเทศออสเตรเลีย ต่อมาโจทก์ได้รับ หนังสือแจ้งผลการทดสอบว่า หัวเจาะเพชรดังกล่าวมีรายละเอียดถูกต้องตามสัญญา เว้นแต่คุณภาพของเพชรต่ำกว่า (เกรด) WA - ๑ ไม่ถูกต้องตามความต้องการของ โจทก์ในสาระสำคัญ โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบว่า ของที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามความต้องการของโจทก์ พร้อมกับแจ้งให้จำเลยที่ ๑ นำสิ่งของที่ถูกต้องตาม สัญญามาส่งมอบให้โจทก์ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่ายอมรับผิดชอบทุกประการ ขอให้ โจทก์พิจารณารับหัวเจาะเพชรดังกล่าวไว้โดยจำเลยที่ ๑ ยอมลดราคาลงอีก ๒๘,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๔ โจทก์มีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบว่าโจทก์ ไม่สามารถรับหัวเจาะเพชรซึ่งมีคุณภาพต่ำกว่า (เกรด) WA - ๑ มาใช้ในงานราชการ ได้ขอให้จำเลยที่ ๑ นำหัวเจาะเพชรกลับคืนไป แล้วนำหัวเจาะเพชรที่ถูกต้องตาม สัญญามาส่งมอบให้โจทก์ โดยโจทก์ขอสงวนสิทธิตามสัญญาทุกประการ ต่อมาจำเลย ที่ ๑ มีหนังสือถึงโจทก์อีก ๓ ฉบับแจ้งว่า จำเลยที่ ๑ ประสบปัญหาขาดทุนขอให้ โจทก์พิจารณารับของไว้ และขอให้โจทก์ทดลองทดสอบคุณภาพของหัวเจาะเพชร ใหม่อีก และยอมรับว่าเป็นผู้ผิดสัญญา โจทก์เห็นว่าจำเลยที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อจำเลยที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๔ ให้มีผลตั้งแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา ซึ่งจำเลยที่ ๑ ได้รับ หนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และโจทก์ใช้สิทธิรับหลัก ประกันตามสัญญาเป็นเงิน ๓๗,๘๐๐ บาทเป็นของโจทก์ โจทก์มีความจำเป็นต้องใช้ หัวเจาะเพชรตามสัญญา จึงทำการจัดซื้อหัวเจาะเพชรจำนวน ๖ รายการใหม่ โดยวิธี ประกวดราคาซึ่งบริษัทชอยล์ เทสดิง สยามเอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท์จำกัด เป็นผู้ ประกวดราคาได้ในราคา ๕๙๔,๖๘๐ บาท และได้ทำสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕ การที่จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาเป็นเหตุให้โจทก์ต้องจัดซื้อสิ่งของนั้นจาก บุคคลอื่นในราคาสูงกว่าเดิมจำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจะต้องร่วมรับผิดชอบ

จำเลยที่ ๑ ในนี้ทั้งปวงโดยไม่จำกัดจำนวนจำเลยที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในขณะที่จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายหัวเจาะเพชรกับโจทก์จำเลยที่ ๓ ออกจากการเป็นหุ้นส่วนยังไม่พ้นกำหนด ๒ ปี จึงต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ ในบรรดาหนี้สินทั้งปวงที่จำเลยที่ ๑ ก่อให้เกิดขึ้นในขณะที่จำเลยที่ ๓ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ส่วนจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด แต่ยินยอมเอาชื่อของจำเลยที่ ๔ ไปเรียกขานระคนเป็นชื่อห้างของจำเลยที่ ๑ นอกจากนั้นจำเลยที่ ๔ ยังได้สอดเข้าไปเกี่ยวข้องจัดการงานของจำเลยที่ ๑ และได้แสดงออกให้ปรากฏต่อบุคคลทั่วไปว่า จำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นผู้แทนของจำเลยที่ ๑ มีอำนาจเต็มที่จะจัดการงานแทนหรือในนามของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ จึงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้ทั้งปวงของจำเลยที่ ๑ โดยไม่จำกัดจำนวนเสมือนเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด จำเลยทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบทั้งหมด ๓๗๘,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา คือวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ จนถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ซึ่งเป็นวันเลิกสัญญาเป็นเวลา ๕๑๐ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๓๘๕,๕๖๐ บาท และต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเนื่องจากโจทก์ต้องจัดซื้อจากบุคคลอื่นภายในกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๒๑๖,๖๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๒,๒๔๐ บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ โจทก์มีหนังสือทวงถามไปยังจำเลยทั้งสอง แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๖๐๒,๒๔๐ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามสัญญาโดยส่งมอบของให้โจทก์ครบถ้วน และโจทก์รับมอบไว้โดยไม่อิดเอื้อน แต่โจทก์กลับเป็นฝ่ายผิดสัญญาอ้างว่าคุณภาพของเพชรต่ำกว่า (เกรด) WA - ๑ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งที่ตามสัญญาทุกข้อระบุคุณภาพของเพชรว่า "หรือเทียบเท่า" จำเลยที่ ๑ ส่งมอบหัวเจาะเพชรที่มีคุณสมบัติของเพชรเทียบเท่าระดับ WA - ๑ ให้โจทก์ถูกต้องแล้ว

พร้อมใบกำกับสินค้าและหนังสือรับรองคุณภาพของเพชรว่ามีระดับ ดับเบิลยู เอ ๑ (เกรด WA - ๑) จากบริษัท โวลต์ส จำกัด หนังสือรับรองของสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมประเทศอินเดียและจากสถาบันยูเอส อาร์มี คอร์ป ออฟ เอ็นจิเนียส์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ยอมรับกันทั่วโลกอีกด้วย จำเลยที่ ๑ ไม่เคยมีหนังสือยอมรับผิดหรือยอมลดราคาให้โจทก์แต่มีหนังสือถึงโจทก์เป็นการเสนอสละประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการซึ่งโจทก์ตอบปฏิเสธ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ รับผิดชอบใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโจทก์ต้องซื้อจากบุคคลอื่น เพราะโจทก์ไม่ได้ซื้อของจากบุคคลอื่นภายในกำหนด ๓ เดือน ตามสัญญา และไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ชำระค่าปรับ เพราะจำเลยที่ ๑ ส่งมอบสิ่งของครบถ้วนตามสัญญา และโจทก์รับมอบไว้แล้ว ทั้งโจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๘ แล้ว จำเลยที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการของจำเลยที่ ๑ หลังจากโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ ๑ แล้ว และทำกิจการในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ ถือเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัว ส่วนจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ รับมอบอำนาจทั่วไปกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ได้ จำเลยที่ ๔ ไม่เคยสอดเข้าไปจัดกิจการของจำเลยที่ ๑ ไม่เคยแสดงให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าจำเลยที่ ๔ เป็นเจ้าของกิจการของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ ไม่เคยใช้ชื่อของจำเลยที่ ๑ แสดงต่อบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว และชื่อทางการค้าของจำเลยที่ ๑ ไม่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อตัวของจำเลยที่ ๔ จำเลยที่ ๔ จัดกิจการต่าง ๆ แทนจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจากจำเลยที่ ๑ เพื่อผลประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เพราะโจทก์ฟ้องโดยอ้างมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขาย แต่โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่โจทก์สามารถใช้สิทธิเรียกร้องมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายได้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมใด ๆ ในห้างจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ ไม่เคยลงลายมือชื่อใน

หนังสือใด ๆ ให้แก่จำเลยที่ ๑ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจในนามของจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๔ ทำการแทนจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาซื้อขายหัวเจาะเพชร ฝ่ายจำเลยที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามสัญญาและส่งมอบของให้โจทก์ในปริมาณและคุณภาพถูกต้องตามสัญญา โจทก์คิดค่าปรับสูงกว่าที่โจทก์เสียหายจริง ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินจำนวน ๔๗๘,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ร่วมกันใช้เงินจำนวน ๒๑๖,๖๘๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ จะชำระเสร็จแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๔

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามสัญญาข้อ ๘ ระบุว่าถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบสิ่งของทั้งหมดไม่ถูกต้องหรือส่งไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือรับรองตามสัญญาข้อ ๗ ใช้เงินเป็นจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของภายใน ๓ เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ตามสัญญาข้อ ๙ ระบุว่า ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสอง (๐.๒) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน ในระหว่างที่มีการปรับ

นั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ ๗ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๘ วรรค ๒ นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาก็ได้ เห็นว่าตามสัญญาข้อ ๘ นี้ ให้โจทก์มีสิทธิเรียกค่าปรับได้ในกรณีที่โจทก์มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่คดีนี้ได้ความว่า โจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันตามสัญญาข้อ ๘ แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับเป็นรายวันตามสัญญาข้อ ๘ ได้อีก

โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ สอดเข้าไปจัดการงานของห้างจำเลยที่ ๑ อ้างเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ และยังยอมให้จำเลยที่ ๑ นำชื่อสกุลส่วนหนึ่งของจำเลยที่ ๔ ไปขานระคนกับชื่อห้างจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๔ จึงต้องร่วมรับผิดชอบหนี้ เห็นว่า หนังสือมอบอำนาจของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ หุ้นส่วนผู้จัดการ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๓ ตามเอกสารหมายเลข จ.๒๓ ให้อำนาจจำเลยที่ ๔ เป็นตัวแทนกระทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น การทำสัญญาซื้อขายกับโจทก์ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๒๓ ตามเอกสารหมายเลข จ.๔ จำเลยที่ ๔ ลงชื่อในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ ๑ แต่หลังจากนั้น หนังสือที่ส่งไปถึงโจทก์ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๐, จ.๑๓, จ.๑๕ และ จ.๑๖ ลงชื่อจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทั้งสิ้น มิได้กระทำในฐานะตัวแทน เห็นว่าจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ สอดเข้าไปจัดการงานของห้างจำเลยที่ ๑ โดยกระทำตนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการทำให้นุคคลภายนอกเข้าใจว่าจำเลยที่ ๔ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้ว และเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ ฉะนั้น จำเลยที่ ๔ จึงต้องร่วมรับผิดชอบในบรรดาหนี้สินของห้างจำเลยที่ ๑ โดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๘๘

จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นภายในกำหนด ๓ เดือนนับแต่วันที่บอกเลิกสัญญา จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นนั้น เห็นว่า

ตามสัญญาข้อ ๘ เพียงแต่ระบุให้จัดซื้อภายใน ๓ เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา มิได้กำหนดว่าต้องทำสัญญาซื้อขายภายใน ๓ เดือน จำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ โจทก์ประกาศประกวดราคาเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และประกาศผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ว่าตกลงซื้อหัวเจาะเพชรจำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๕๙๔,๖๘๐ บาท จากบริษัท ซอ ยล์เทสตั้งสยาม เอ็นยีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.๑๙ แสดงว่า โจทก์ได้จัดซื้อและตกลงซื้อภายในกำหนด ๓ เดือนแล้ว แม้สัญญาซื้อขายจะกระทำเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๒๕เลยกำหนด ๓ เดือนไปแล้ว ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดซื้อภายใน ๓ เดือน โจทก์มีสิทธิเรียกราคาที่เพิ่มจากจำเลยที่ ๑ ได้

จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องบังคับตามสัญญาซื้อขายต้องฟ้องภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่โจทก์สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า คดีนี้ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาไม่ส่งมอบของให้โจทก์ให้ถูกต้อง และเรียกเบี้ยปรับตามสัญญา กรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติอายุความไว้โดยเฉพาะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๔ มีอายุความ ๑๐ ปี โจทก์เลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ และฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๗ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ ปัญหาว่าจำเลยที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่นั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างจำเลยที่ ๑ ไม่มีจำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๐๗๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พนม พ่วงภิณโญ-อุดม มั่งมีดี-วิชัย ตันติกุลานันท์)

ศาลแพ่ง - นายสุทธิ อินทุเศรษฐ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนพ กীরติยutti

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๓. ต้น

หมายเหตุ